

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률
일부개정법률안
(김미애의원 대표발의)

의안 번호	14097
----------	-------

발의연월일 : 2025. 11. 11.

발 의 자 : 김미애 · 김기현 · 조경태
안상훈 · 성일종 · 김정재
강승규 · 김태호 · 박상웅
나경원 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 공직자등이 직무관련자 등으로부터 금품등을 받는 것을 원칙적으로 금지하면서도, 사교·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 일정 금액의 음식물·경조사비·선물 등을 예외적으로 허용하고 있음.

그러나 직무관련자 등으로부터 수수하는 경조사비의 경우 금품 수수의 명목으로 악용될 소지가 있고, 공직자의 공정한 직무수행에 대한 국민의 신뢰를 훼손할 우려가 있음.

이에 직무관련성이 있는 경우에는 금액에 관계없이 경조사비를 수수할 수 없도록 하고, 이를 위반할 경우 과태료를 상향하여 공직사회의 청렴성과 공정성을 강화하려는 것임(안 제8조제3항제2호 등).

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률
일부개정법률안

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제3항제2호 본문 중 “사교·의례 또는 부조”를 “사교 또는 의례”로, “음식물·경조사비·선물”을 “음식물·선물”로 하고, 같은 항 제8호 중 “금품등”을 “금품등(부조 목적의 경조사비는 제외한다)”으로 한다.

제23조제5항 각 호 외의 부분 본문 중 “2배”를 “3배”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제8조(금품등의 수수 금지) ① · ② (생 락) ③ 제10조의 외부강의등에 관 한 사례금 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금품등 의 경우에는 제1항 또는 제2항 에서 수수를 금지하는 금품등 에 해당하지 아니한다. 1. (생 락) 2. 원활한 직무수행 또는 <u>사고</u> · <u>의례</u> 또는 <u>부조의</u> 목적으로 제공되는 <u>음식물 · 경조사비 ·</u> <u>선물</u> 등으로서 대통령령으로 정하는 가액 범위 안의 금품 등. 다만, 선물 중 「농수산물 품질관리법」 제2조제1항제1 호에 따른 농수산물 및 같은 항 제13호에 따른 농수산가공 품(농수산물을 원료 또는 재 료의 50퍼센트를 넘게 사용하 여 가공한 제품만 해당한다) 은 대통령령으로 정하는 설날 · 추석을 포함한 기간에 한정	제8조(금품등의 수수 금지) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. ----- <u>사고</u> <u>또는 의례</u> ----- <u>-음식물 · 선물-</u> ----- ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

하여 그 가액 범위를 두배로 한다. 3. ~ 7. (생략) 8. 그 밖에 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 <u>금품등</u> ④·⑤ (생략) 제23조(과태료 부과) ① ~ ④ (생략) ⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 그 위반행위와 관련된 금품등 가액의 <u>2배</u> 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과한다. 다만, 제22조제1항제1호부터 제3호까지의 규정이나 「형법」 등 다른 법률에 따라 형사처벌(몰수나 추징을 당한 경우를 포함한다)을 받은 경우에는 과태료를 부과하지 아니하며, 과태료를 부과한 후 형사처벌을 받은 경우에는 그 과태료 부과를 취소한다. 1. ~ 3. (생략) ⑥·⑦ (생략)	-----. 3. ~ 7. (현행과 같음) 8. ----- ----- <u>금품등(부조 목적의 경조사비</u> <u>는 제외한다)</u> ④·⑤ (현행과 같음) 제23조(과태료 부과) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ ----- ----- -----<u>3배</u> ----- -----. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음) ⑥·⑦ (현행과 같음)
---	--